

1501872-55.2022.8.26.0664

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Tem filhos menores e está cumprindo pena por tráfico.

Pelo que se infere de toda a prova produzida nos autos os fatos narrados na denúncia restaram comprovados, de forma clara e segura, corroborados pela admissão do réu de que tinha bebido e, mesmo assim, conduzia veículo automotor, de maneira perigosa, e, ainda, dirigiu veículo automotor sem a Permissão para Dirigir.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

1ª Vara Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501872-55.2022.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501872-55.2022.8.26.0664

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162564/2022 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 25572302 -

DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2162564 - 02º D.P. VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON SILVA DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face de EDSON SILVA DOS SANTOS, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 306, §1º, inciso I, c/c o art. 309, ambos da Lei nº 9.503/97, c/c o art. 69, caput, do Código Penal (por duas vezes), consoante seguintes fatos narrados na denúncia (fls. 92/95):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de junho de 2022, por

volta da 17h:40min, na rua Emílio Arroyo Hernandez, nº 9999, bairro Pozzobon, nesta cidade e Comarca, o denunciado EDSON SILVA DOS SANTOS conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e local, EDSON SILVA DOS SANTOS dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.

A denúncia foi recebida em 23 de junho de 2022 (fls. 113/114).

Em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao acusado (fls. 68/71).

Citado (fls. 177) o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 116/118), por meio de defensor nomeado (fls. 64).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução (fls. 138/140). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado, seguindo-se debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

De rigor a procedência da presente ação penal. Há nos autos prova da materialidade e de autoria, não obstante as ponderações da combativa defesa.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), nota de culpa (fls. 08), boletim de ocorrência (fls. 16/18), teste de etilômetro (fls. 19), ofício (fls. 155/157) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

O teste de etilômetro resultou POSITIVO para álcool etílico na concentração de 0,84 mg/l, conforme fls. 19.

A autoria, por seu turno, é certa e pode ser atribuída ao réu.

Com efeito, restou comprovado pela prova oral, inclusive a confissão do réu, a prática dos delitos imputados na denúncia. Vejamos.

Na fase inquisitiva, os policiais militares Aureliano e Amarildo (fls. 04 e 06) foram unânimes em afirmar que realizavam patrulhamento quando receberam informação de que o acusado estava conduzindo o veículo de maneira perigosa. No momento em que visualizaram o carro mencionado, seguiram-no e cerca de 300 metros depois conseguiram fazer o carro parar. No momento da abordagem, constataram que o acusado apresentava sinais nítidos de embriaguez, sendo conduzido à Central de Flagrantes.

Em juízo, o policial militar Amarildo confirmou a versão prestada anteriormente, afirmando que o réu conduzia de forma anormal, fazendo zigue zague, manobras perigosas, e ele não possuía CNH; o réu estava de saidinha e, antes de chegar no destino final, ele e o companheiro tinham ingerido bebida alcoólica, pegou a chave do veículo do irmão dele sem a permissão; foi feito etilômetro, que deu 0,84g.

No mesmo sentido, o depoimento do policial Aureliano, o qual afirmou que uma senhora parou ao lado da viatura e informou que havia um veículo Gol branco que estava conduzindo de forma perigosa, chegou até a tocar no carro dela, ela não quis prosseguir, e foram em patrulhamento, localizando o veículo descrito, deram sinais luminosos e sonoros e acompanharam o veículo, que parecia querer passar nos corredores, como se fosse uma motocicleta; ele virou à direita na Av. Nasser Marão e conseguiram fazer com que parasse; eles estavam em dois no veículo e o réu,

condutor, exalava odor etílico, fez o teste do etilômetro, deu positivo e ele foi apresentado à central de flagrantes. Ele ziguezagueava pelo trânsito, teve veículo que precisou subir na calçada para ele passar. Pelo teste do etilômetro, acima de até 0,34 a pessoa é liberada, o dele deu acima de 0,80 ou 0,84, muito acima do razoável, passou do dobro.

Na fase inquisitiva, (fls. 07), o réu permaneceu calado.

Interrogado judicialmente, o réu confessou que conduzia veículo automotor embriagado. Disse que estava de saidinha, tinha enterrado a mãe pouco tempo antes e, na casa dela, achou um litro de whisky e, quatro anos sem beber, acabou bebendo, pegou as chaves do carro do seu irmão sem ele saber e foi isso; foi solto na audiência de custódia e voltou para a Colônia, mas depois o regime foi suspenso. Tem filhos menores e está cumprindo pena por tráfico.

Pelo que se infere de toda a prova produzida nos autos os fatos narrados na denúncia restaram comprovados, de forma clara e segura, corroborados pela admissão do réu de que tinha bebido e, mesmo assim, conduzia veículo automotor, de maneira perigosa, e, ainda, dirigiu veículo automotor sem a Permissão para Dirigir.

O teste de etilômetro (fls. 19), resultou positivo para álcool etílico na concentração de 0,84 mg/l, ou seja, concentração suficiente para alterar sua capacidade psicomotora.

Não há que se duvidar do depoimento do policial, pois autoridade investida de poder estatal, gozando de inegável valia, somente perdendo força diante de elementos concretos de parcialidade ou inidoneidade, o que não se verifica na hipótese em testilha. Evidentemente, afigurar-se-ia injusto, e até ilógico, encarregar a polícia da segurança pública e depois desconsiderar os esclarecimentos que seus agentes venham a prestar, dando conta de suas perigosas e respeitáveis atividades funcionais.

Desse modo, a conduta perpetrada pelo acusado é grave e denota grande desrespeito pelas regras de boa convivência em sociedade. Ao se aventurar conduzindo veículo em estado de embriaguez, e, ainda, sem a Permissão para Dirigir, o acusado não só colocou sua vida e segurança em risco, como a dos demais cidadãos que utilizavam a via pública.

O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei 11.705/08, descreve crime de perigo abstrato, sendo o bem jurídico tutelado a incolumidade pública.

"O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro inclui-se dentre aqueles considerados de perigo abstrato, ou seja, para sua configuração prescinde-se da demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada (Precedentes)." (STJ; RHC 26.710/DF; 5.a T.; rei. Min. JORGE MUSSI; j . 19/08/2010; DJ 11/10/2010).

Buscando salvaguardar a higidez corporal dos bons condutores e dos transeuntes, bem como privilegiando o direito fundamental à vida (art. 5º, caput, da Constituição Federal), andou bem o legislador ao tipificar como crime a ação em testilha, sendo certo que a inserção da presente infração penal no rol dos delitos de perigo abstrato atendeu aos reclamos e às necessidades populares.

Ademais, prescindível, outrossim, a demonstração de que tenha o condutor embriagado causado risco a terceiros. Os sinais de embriaguez foram visivelmente reconhecidos pelos policiais militares, conforme confirmado em juízo.

Outrossim, no que se refere ao delito tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, verifica-se, pelas provas colhidas, que, na data dos fatos, o autor

conduzia veículo Gol, VW, placas CPZ-5582, ano 2.000, Votuporanga/SP, pela via pública, sem habilitação para dirigir, colocando em risco a incolumidade pública, causando perigo de dano.

Os policiais afirmaram que uma senhora relatou a situação e, em acompanhamento, deram sinais luminosos e sonoros e o réu ainda seguiu um trecho da avenida em zigue-zague, passando por entre os carros, forçando os veículos a saírem da frente e levou um tempo até a parada.

Aliás, cumpre destacar que também se trata de crime de perigo abstrato, sendo indiferente a demonstração do dano, bastando a comprovação de que o acusado não tinha permissão.

Neste sentido, ficou comprovado pelo documento expedido pelo Detran (fls. 155/157) que o réu não possuía habilitação.

Logo, inevitável a conclusão de que o denunciado violou as normas penais em comento.

Observo não ser caso de aplicação do princípio da consunção entre os delitos, pois cometidos de forma distintas, são crimes autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual responde o réu pelos dois delitos.

Caracterizada a prática dos delitos, passo à dosimetria da pena.

Respeitando o sistema trifásico e em atenção às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base para o crime tipificado no art. 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97 em 07 (sete) meses de detenção, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, e 07 (sete) meses de detenção, para o crime tipificado no art. 309, caput, da Lei nº 9.503/97, acima do mínimo legal, já que as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu (vide fls. 28/42, 44/59 e 96/111). Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (0000085-28.2018.8.26.0560) e a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", CP), que foi integral, compenso as penas, mantendo as penas fixadas, que torno definitiva na terceira fase, pela ausência de causas de aumento ou diminuição.

Por força do concurso material de infrações, procede à somatória das penas aplicadas, resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal a pena será inicialmente cumprida no regime semiaberto, já que o acusado é reincidente.

Fixo a cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário-mínimo. Não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por conta da reincidência.

Aplico, ainda, a pena prevista no art. 293 da Lei 9.503/97, consistente em suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação, para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado EDSON SILVA DOS SANTOS à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, por infração ao art. 306, §1º, inciso I, c/c o art. 309, ambos da Lei nº 9.503/97, c/c o art. 69, caput, do Código Penal (por duas vezes) (reincidente), bem como à proibição de se obter a permissão ou habilitação, para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias. Custas pelo réu, ressalvada a gratuidade (fls. 113).

Como o réu respondeu ao processo solto, não tendo sobrevivendo nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se certidão ao Advogado Fábio Fabiano (OAB 393.656/SP) nomeada por força do Convênio OAB/DPE, as fls. 64.

Com o trânsito em julgado, providencie-se: (i) expedição de mandado de prisão e, com informações sobre o cumprimento, a guia definitiva para execução da pena; (ii) cálculo da pena de multa e expedição de certidão de sentença, abrindo-se vista ao MP, cumprindo-se, no mais, o disposto no art. 479 e/ou 480 e §§ das NSCGJ; (iii) comunicação à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; (iv) expedição de ofício ao IIRGD e o instrumental necessário ao integral cumprimento da sentença, com lançamento das movimentações pertinentes para arquivamento, incluindo comunicação ao Detran.

Sentença registrada eletronicamente e publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Votuporanga, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA